בפני ועדת הבחירות המרכזית
הבחירות הכלליות לכנסת ה-26

פ"ר 9/26

16/9/2026 ה' בתשרי תשפ"ז
שופט נעם סולברג
פ"ר 9/26 זולת - לשוויון וזכויות-אדם ע"ר נ' סמוטריץ'

בחנתי את הבקשה בהתאם לסעיף 5 לנוהל הטיפול בבקשות פסילה לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, התשפ"ו–2026. לא הוסבר מה מוסיף הסרטון לתמונה הראייתית וכיצד ישפיע על משקל הראיות שהוצגו. על כן לא מצאתי "טעם מיוחד", כנדרש בסעיף 5 הנ"ל, לקבלת ראיה נוספת; הבקשה נדחית.

1. **זולת - לשוויון וזכויות-אדם (ע"ר)**
2. **פרופ' פרנסס רדאי**
3. **משה (בוגי) יעלון**
4. **יעל גרמן**
5. **עמר בר-לב,**
6. **יורם בן זאב**

ע"י ב"כ עוה"ד גלעד ברנע (מ.ר. 16611) ו/או ד"ר רינה ענתי
מרח' קומפרט 11/21, תל אביב-יפו, 6684927
טלפון: 03-6135135, פקס: 03-6135135
דוא"ל: gilad_b@netvision.net.il

העותרים

נ ג ד

1. **ח"כ בצלאל סמוטריץ'**
2. **משה פייגלין**
3. **ח"כ צבי סוכות**
5. **הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין מטעם מפלגת האיחוד הלאומי - תקומה ומטעם מפלגת זהות - תנועה ישראלית יהודית ומטעם מפלגת עתיד אחד - עתיד טוב לישראל**

המשיבים

בקשה דחופה להגשת ראיה חדשה

כבוד יו"ר הוועדה מתבקש להתיר הגשת ראיה חדשה (סרטון תעמולת בחירות מטעמה של רשימת **הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'** המצורף כנספח (להלן – "**סרטון התעמולה**").

ואלו נימוקי הבקשה:

1. סרטון התעמולה בן 31 השניות פורסם והופץ היום בצהרים ברחבי הרשתות החברתיות.
2. בסרטון התעמולה מוצגות דמויות נשיא בית המשפט העליון, השופטת דפנה ברק-ארז והיועצת המשפטית לממשלה שנוצרו באמצעות נחזות עמוקה (Deep Fake), בצורה באופן ובתוכן **התומך ומחזק הטענה כי חל ביחס למשיבה 4, האמור בסעיף 7א((א)(1) לחוק יסוד: הכנסת (שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית)**.
3. לכן יש להתיר הגשת סרטון התעמולה כראיה, נוכח האמור ובשים לב לכך שהסרטון פורסם עובר (או סמוך לאחר) להגשת הבקשה לקבוע כי המשיבה 4 מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26, בהתאם להוראות סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת.

היום 15 ספטמבר, 2026.

_____
גלעד ברנע, עו"ד
ב"כ המבקשים